

1511809-13.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Aparecido dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 7 de dezembro de 2021, por volta das 15h15, na rua Professor Doutor Masaharu Taniguchi, nº 193, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1511809-13.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511809-13.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Aparecido dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 7 de dezembro de 2021, por volta das 15h15, na rua Professor Doutor Masaharu Taniguchi, nº 193, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., acondicionada em invólucro plástico fechado por pressão, pesando 1,1g (um grama e um decigrama), 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos do tipo eppendorf, pesando 7,2g (sete gramas e dois decigramas), bem como 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em microtubo do tipo eppendorf, pesando 0,6g (seis decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 143), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 156).

Recebida a denúncia (pág. 161/162), o réu foi citado (pág. 185).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, uma testemunha de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 194/197), e a Defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena no prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (pág. 202/205). É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 17/18 e pelo laudo toxicológico de pág. 128/130.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha de acusação Ana Lucia Seibert dos Santos narrou que foi ao local do fato adquirir drogas, onde comprou uma porção de cocaína com Rafael, sendo posteriormente abordada pelos guardas civis.

Os guardas civis Murillo Carneiro Ferreira e Guilherme Jorge Pires Ferreira, de forma uníssona, narraram que realizavam patrulhamento pelo local do fato, que era conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado, o qual trocava algo com a testemunha Ana Lúcia. Disseram que o acusado, ao notar a aproximação da viatura, correu em direção a uma casa, razão pela qual decidiram pela abordagem. Após breve perseguição, com Rafael apreenderam a quantia de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), bem como constataram que havia 12 (doze) porções de cocaína dispensadas ao solo, próximas ao local onde o abordaram. No interior do imóvel também realizaram a abordagem de dois indivíduos (casal), os quais alegaram ser parentes do acusado, bem como indicaram que as drogas pertenciam ao réu. Por fim, mencionaram que localizaram uma porção de cocaína com a testemunha Ana, a qual admitiu ter acabado de adquirir a droga com Rafael.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva. Disse que realmente vendeu a porção de cocaína para a testemunha Ana Lúcia, além de ter realizado a venda para outros indivíduos naquele mesmo dia.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis, somado ao depoimento da testemunha e a confissão judicial do acusado, pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito. Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 70, relativa aos autos 0031433-49.2015.8.26.0114, que ensejará o reconhecimento da reincidência genérica, o réu possui outras cinco condenações, relativas aos autos: 0000250-80.2014.8.26.0248 (pág. 70/71), 0003072-03.2018.8.26.0248 (pág. 73), 0005796-14.2017.8.26.0248 (pág. 73/74), 3002931-06.2013.8.26.0248 (pág. 76), e 0006933-52.2014.8.26.0372 (pág. 77). Assim, resta autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da existência de uma agravante genérica – reincidência (pág. 70) – e uma atenuante genérica – confissão espontânea – as penas devem ser mantidas, compensando-se a agravante e a atenuante.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, torno as penas definitivas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Rafael deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA